
CONVENIO COLECTIVO (ST) 729/2015 ✓

Marítimos. Armadores pesqueros congeladores, CCT 729/2015. Homologación. Vigencia

SUMARIO: Se declara homologado el convenio colectivo de trabajo 729/2015 celebrado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA). El presente texto convencional será de aplicación por 2 años desde su homologación (19/11/2015) y comprende a todo el personal de marinería, maestranza y auxiliar de factoría que trabaja a bordo de buques pesqueros congeladores con procesamiento a bordo, con o sin planta de harina de pescado, cualquiera sea su especie objetivo y arte de pesca, de pabellón nacional, con puerto base de operaciones en todo el ámbito nacional.

JURISDICCIÓN:	Nacional
ORGANISMO:	Sec. Trabajo
FECHA:	19/11/2015
BOL. OFICIAL:	-
VIGENCIA DESDE:	-
VIGENCIA HASTA:	-
ACTIVIDAD:	MARÍTIMOS
RAMA:	ARMADORES PESQUEROS CONGELADORES
CONVENIO COLECTIVO:	729/2015

[Anexos](#)

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 729/2015

GENERALIDADES

Art. 1 - Partes intervinientes

La Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPeCA), representadas en este acto por los señores Guillermo Jacob, en calidad de presidente de CAPeCA, Enrique Díaz, en calidad de vicepresidente, Alan Mackern en calidad de vocal, Héctor Pzellinski, en calidad de miembro de la Comisión, Celestino Negueruela en calidad de gerente y el doctor Patricio Barber Soler, en calidad de apoderado legal, por una parte, y, por la otra parte el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), representado por los señores Enrique Omar Suárez, Mario Morato, Jorge Vargas, Pablo Ortie, Rubén Moreira, en sus calidades respectivas de secretario general, secretario adjunto, secretario de Relaciones Laborales, secretario de Pesca, secretario de Interior y el doctor Sister en calidad de asesor legal.

Art. 2 - Ámbito de aplicación

El presente convenio colectivo de trabajo, será de aplicación para todo el personal de marinería, maestranza y auxiliar de factoría que trabaja a bordo de buques pesqueros congeladores con procesamiento a bordo, con o sin planta de harina de pescado, cualquiera sea su especie objetivo y arte de pesca, de pabellón nacional, con puerto base de operaciones en todo el ámbito nacional.

Art. 3 - Período de vigencia

Este convenio regirá por dos (2) años desde su homologación. Sin perjuicio de lo cual las pautas salariales se revisarán anualmente, conforme los indicadores económicos del país, de manera de mantener estable el poder adquisitivo del salario.

Art. 4 - Normas aplicables

La relación de trabajo entre los tripulantes de marinería y maestranza y el propietario o armador del buque congelador con procesamiento a bordo, produzcan o no a bordo harina de pescado, se regirá por este convenio

colectivo de trabajo, por un contrato de ajuste, según Anexo I, y por la demás normativa vigente, definida en sentido amplio.

Art. 5 - Relación con otros Acuerdos

Las partes ratifican la aplicabilidad del presente convenio colectivo respecto de otros Acuerdos generales y o particulares, en cuanto traten materias expresamente contempladas en el presente, debiendo ser interpretado y considerado en su integridad.

Art. 6 - Efectos del convenio en las relaciones laborales individuales

Las condiciones de trabajo y remuneraciones que se estipulen en los contratos individuales de ajuste no podrán ser inferiores a las fijadas en este convenio y en las normas que lo complementan para la categoría o cargo del tripulante del que se trate.

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Art. 7 - Centro de contratación CUCGEMARA

La contratación del personal de relevo de marinería, maestranza y auxiliares de factoría comprendido por este convenio colectivo de trabajo que efectúen las empresas armadoras se materializará a través del Centro Único de Contratación de la Gente de Mar de la República Argentina (CUCGEMARA), el que en su funcionamiento y reglamentación se sujetará a las siguientes pautas enunciativas.

La administración de los recursos humanos del Centro tendrá una fiscalización tripartita integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las Cámaras Empresariales Signatarias y del SOMU, en cumplimiento del convenio 9 de la OIT.

Se inscribirán los postulantes, con listas expuestas públicamente.

Las empresas deberán requerir al Centro el personal de relevo necesario.

El Centro otorgará un certificado de acuerdo a la modalidad que determine la reglamentación.

El armador tendrá libertad de elección dentro de la nómina de postulantes.

Se creará un Registro Personalizado de Tripulantes (RPT), donde constarán los datos personales del tripulante y lo concerniente a su desempeño profesional.

El personal que integre el Centro contará con la revisión médica prelaboral prevista por la legislación vigente brindada, de ser posible, por la obra social de la entidad gremial, en coordinación técnica con la aseguradora de riesgos de trabajo respectiva. El costo estará a cargo del armador, que lo descontará del pago de la póliza total, no pudiendo en ningún caso ni excepción ser superior al de la plaza, la gestión ante la ART estará a cargo de la obra social juntamente con el armador.

El armador podrá constatar los antecedentes profesionales del postulante para evaluar su aptitud para el tipo de navegación, captura y procesamiento a realizar, antes de su contratación. Ante la falta de personal disponible, idóneo y/o con antecedentes profesionales satisfactorios, el armador deberá requerir la intervención de la Comisión Tripartita del Centro.

Las altas y bajas de la Bolsa del Centro serán comunicadas al SOMU Central para el control de los recursos humanos.

Si el enrolamiento no se produjere por voluntad del tripulante, este no tendrá derecho a reclamo alguno contra el propietario y/o armador.

La reglamentación a establecer deberá privilegiar la relación directa con la sede de radicación territorial de cada empresa signataria.

Art. 8 - Solicitud de personal. Excepción.

Con carácter excepcional, se admite que la empresa armadora pueda contratar personal de marinería, maestranza y auxiliares de factoría en forma directa, debiendo en tal caso comunicar tal circunstancia al Centro dentro de los tres días hábiles inmediatos posteriores, a los efectos de la inclusión del tripulante en la Bolsa del Organismo. La aludida excepción deberá ser convalidada por el Centro con anterioridad o posterioridad del hecho.

Art. 9 - Revisación médica - nivel de aptitud

El armador y/o propietario podrá, a su criterio, someter al tripulante a un examen médico previo a su contratación, o cuando lo considere oportuno, a fin de evaluar su aptitud para trabajar en buques pesqueros. Asimismo, atento la especial tecnología desarrollada a bordo de estos, tendrá derecho a constatar sus antecedentes profesionales para evaluar su aptitud para el tipo de navegación, captura y procesamiento a realizar, antes de su contratación.

Art. 10 - Contrato de ajuste

El contrato de ajuste individual, se ajustará al modelo que se establece como Anexo I (Contrato de ajuste) y, en su momento, al Reglamento del Centro. Se otorgará en dos ejemplares, uno de los cuales se destinará al tripulante y el otro al propietario y/o armador. Este contrato podrá celebrarse por uno o más viajes o por tiempo, y se considerará anulado si el tripulante no se enrolare.

RÉGIMEN DE TRABAJO

Art. 11 - Traslado de personal

En todos los casos, a los efectos de traslado de los tripulantes efectivos de la empresa, desde y hacia el domicilio particular, el armador adelantará los fondos necesarios para el traslado hasta el puerto de la primera contratación, sin perjuicio de que si dichos gastos no fueren a su cargo, o no se aportaren los respectivos comprobantes, podrá descontarlos de los haberes devengados por el tripulante.

Cuando el embarque de un tripulante demandare su traslado a un puerto situado en localidad distinta de la de su primera contratación, el armador o propietario abonará todos los gastos, con comprobantes, que durante su normal desarrollo genere dicho traslado, por pasajes, manutención y cuando correspondiere, alojamiento. Los gastos de manutención se ajustarán a los valores previstos en el artículo 47 del presente.

Las sumas de la presente disposición no serán computables para retenciones ni aportes.

En caso de desenrolamiento, se aplicará la misma regla para el traslado del tripulante hasta el lugar de su primera contratación, siempre que el desenrolamiento obedezca a una decisión unilateral del armador y siempre y cuando el mismo no sea consecuencia de medidas disciplinarias registradas ante la autoridad marítima.

Cualquiera sea la situación la empresa deberá velar por asegurarle al tripulante el traslado, hacia el domicilio particular, por consideraciones humanitarias, sin perjuicio del tratamiento que corresponda otorgar a los gastos que demande el mentado viaje.

En todos los casos, el tripulante viajará como pasajero. Cualquier decisión del armador que demore el traslado, ajena a la voluntad del tripulante, obligará a aquel a reconocer los correspondientes gastos de estadía, según categoría y cargo.

Cuando entre el lugar de la primera contratación y el de enrolamiento o desenrolamiento mediare una distancia de más de setecientos (700) kilómetros, en línea recta, el traslado será por vía aérea en los tramos en que exista línea regular disponible, y cuyas frecuencias no afecten la normal operación del buque.

No será exigible el traslado aéreo cuando el tripulante registre menos de treinta (30) días de enrolamiento, inmediatamente anteriores al traslado y/o si el desenrolamiento se hubiere efectuado a su pedido.

Art. 12 - Presentación a bordo

Con una anticipación de doce (12) horas a la zarpada estimada, el capitán, o el armador, o el propietario, comunicará a la tripulación por medio de la pizarra de planchada, la hora de presentación a bordo y la de zarpada debiendo existir entre ambas un lapso no inferior a cuatro (4) horas, transcurrida una (1) hora de tolerancia respecto de la hora fijada para la presentación a bordo, el capitán, el armador o propietario podrá desembarcar en la forma correspondiente al tripulante que no se hubiere presentado sin causa justificada.

Art. 13 - Alimentación a bordo

El armador y/o propietario del buque, será responsable directo de la provisión a bordo para la alimentación de la tripulación, involucrando esta obligación no solo la provisión, sino además la remisión y/o envío en condiciones y medios de transporte adecuados a tal fin.

El armador o propietario, proveerá víveres de primera calidad y en cantidad suficiente, que permitan la confección de menús que se adapten a las exigencias climáticas de las zonas en que opere el buque, de conformidad con el gramaje de la Marina Mercante y a las siguientes prescripciones:

Desayuno reforzado, variado. Igualmente la merienda.

Almuerzo y cena compuestos de entrada, dos (2) platos calientes, postre o fruta, café o té. La calidad, cantidad y menús, deberán ser exactamente iguales para todos los tripulantes.

A partir de las 8 (ocho) horas de trabajo en la planta, se otorgará a los trabajadores un servicio de refuerzo alimentario caliente, en el que se brindará en un lugar adecuado a tal fin -en su caso un comedor-, con un descanso de media hora.

Art. 14 - Comisión de víveres

La comisión de víveres se formará por un representante del personal de oficiales de cubierta, otro de oficiales de máquinas, dos por personal de maestranza, y dos por personal de marinería, designado por la tripulación. La designación deberá ser notificada al capitán, quien deberá hacerla saber a la tripulación, el que será publicado en una pizarra informativa.

La comisión de víveres, actuará en el momento de recibirse aquellos para controlar su calidad, cantidad, y condiciones en que son embardados, no admitiéndose reclamos posteriores a este momento por tales conceptos. Luego controlará el consumo a los efectos que puedan corresponder.

Si no se designare comisión de víveres, sus funciones serán cubiertas por el primer cocinero y eventualmente el primer oficial de cubierta, con la supervisión de capitán y con exclusión de todo otro tripulante.

Art. 15 - Víveres adicionales, bebidas

Se pondrá a disposición de los tripulantes que cubran guardias o trabajos durante la noche, doscientos centímetros cúbicos (200 cm³) de jugos de fruta o dos (2) limones por hombre y por guardia, además, serán provistos de pan o galletitas, fiambres, café, té o yerba y leche.

Salvo el agua potable, son a cargo exclusivo del tripulante todas las bebidas. El consumo de bebidas alcohólicas se encuentra prohibido.

El personal que desarrolle tareas de estiba en las bodegas de congelado expuestos a temperaturas por debajo de 0 grados, será provisto de chocolate y alguna bebida caliente, en medidas necesarias y de acuerdo a normas establecidas.

Art. 16 - Personal de planta de procesamiento

En cada viaje de pesca el buque llevará la cantidad de personal de planta necesario para su explotación.

Art. 17 - Normativa de derecho internacional

Las partes convienen que serán de aplicación las normativas de derecho internacional en materia de derecho del trabajo en altamar, en la medida de su aprobación y ratificación por el Estado Nacional, y su incorporación al plexo normativo interno, en los términos que impone la Constitución Nacional, y leyes aplicables.

Art. 18 - Radiocomunicaciones

Cada tripulante podrá realizar sin cargo y en navegación, en los horarios que indique el capitán, preferentemente entre las 9 y las 21 horas, salvo excepciones que evaluará el mismo, una radiocomunicación semanal de cinco (5) minutos de duración, correspondiente la primera entre el sexto (6) y séptimo (7) día después de la zarpada y las siguientes con intervalos de siete (7) días contados desde la primera, siempre que las mismas se realicen a teléfonos fijos. Las comunicaciones que excedan los términos establecidos serán a cargo del tripulante y descontadas de su liquidación.

En todos los casos, sin excepción, el reconocimiento del presente artículo está referido a comunicaciones de telefonía fija. Las comunicaciones a telefonía celular o satelital son a cargo del tripulante.

Art. 19 - Pesca de calamar

Teniendo en cuenta que la pesca de la especie calamar se produce entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de cada año, el personal efectivo de las empresas se registrará por las siguientes condiciones.

Finalizada la pesca, el tripulante, gozará de los francos compensatorios devengados, por el período trabajado y de la licencia anual que correspondiese, según la antigüedad del mismo.

Una vez agotados los mismos el armador y/o propietario abonará un importe diario equivalente al sueldo básico de la categoría que correspondiese dividido treinta (30) por una cantidad de días igual a los que haya permanecido embarcado hasta el inicio de la pesca del siguiente año, no siendo acumulables por años.

Los días de puerto y los de accidente laboral, se considerarán como días embarcados a los efectos de este artículo.

En virtud de las circunstancias por las que atraviesa la actividad pesquera en general y las disposiciones que dicten las autoridades nacionales y/o provinciales con competencia que impliquen paradas biológicas, zonas o períodos de veda y/o cuotas o cupos de pesca, posibilidad de acceso al caladero, entre otras, serán aplicables las previsiones del presente artículo, considerando la especificidad de la actividad pesquera fabril de abordó.

Ambas partes se comprometen a considerar las adecuaciones que puedan ser convenientes para ajustar lo convenido en este Artículo a otras especies, conforme la estacionalidad marcada por las Autoridades de Pesca Nacionales, y eventualmente las provinciales, para aquellas empresas u embarcaciones que ostenten y ejerzan los mentados permisos.

JORNADA DE TRABAJO

Art. 20 - Jornada de trabajo con buque en puerto

Estando el buque en puerto, los tripulantes enrolados cumplirán ocho (8) horas diarias de trabajo efectivo o cuarenta y cuatro (44) semanales, excepto el personal que se encuentre en servicio de guardia (12 h). El personal disponible comprendido en este artículo desarrollará su tarea en concepto de jornada de trabajo, a partir de las siete (7) horas como mínimo y hasta las diecisiete (17) horas como máximo, manteniéndose en ese lapso los términos de ocho (8) horas de trabajo efectivo. El horario de trabajo no es corrido y se interrumpirá con un descanso de dos (2) horas durante el cual se almorzará, no obstante lo cual las empresas mantendrán los usos y costumbres vigentes a la fecha.

El personal exceptuado de la jornada de trabajo diurna y que eventualmente deba realizar una jornada de trabajo nocturna, trabajará efectivamente un máximo de siete (7) horas en el período comprendido entre las veintiuna (21) horas y las seis (6) horas del día siguiente.

Art. 21 - Horas extras diurnas con buque en puerto

El personal que con buque en puerto trabajare efectivamente más de ocho (8) horas diarias o cuarenta y cuatro (44) semanales, percibirá, en concepto de horas suplementarias, el valor de la hora básica incrementado en un cincuenta por ciento (50%) durante los días laborales. En días sábados después de las trece (13) horas, domingos y feriados (nacionales y reconocidos por este convenio) la hora básica se incrementará en el cien por ciento (100%) para remunerar las horas suplementarias. Se abonarán con el cien por ciento (100%) de recargo las horas extras trabajadas los sábados después de las doce (12) horas por el personal que cubre guardias y después de las trece (13) horas por el personal disponible.

Art. 22 - Horas extras nocturnas con buque en puerto

El trabajo nocturno se ajustará a la legislación laboral vigente.

Las horas suplementarias que trabajare efectivamente el personal en continuación a la jornada de trabajo nocturna, deberán ser abonadas como horas extras nocturnas.

Las horas extras nocturnas se calcularán incrementando con un treinta por ciento (30%) el valor de la tasa horaria básica, con más el incremento fijado para la hora extra.

Art. 23 - Autorización de horas extras en puerto

Las horas extras que efectúe el tripulante en puerto, deberán ser autorizadas por el representante del armador o propietario o por el capitán del buque. Si el tripulante lo solicita deberá otorgársele el correspondiente comprobante.

Art. 24 - Jornada de trabajo en navegación y pesca

La jornada de trabajo a bordo durante la navegación y pesca será de ocho (8) horas, y atento a las características particulares, específicas y especiales del trabajo a bordo en la actividad pesquera, el pago del sueldo proporcional a la producción, el pago del adicional artículo 33 del presente y el carácter perecedero de la materia prima, la jornada normal de trabajo efectivo a bordo en navegación y pesca (excepto pilotaje) se extenderá hasta un máximo de doce (12) horas diarias, para cumplimentar los trabajos y turnos de cualquier actividad o sector, y así como servicios de guardia fijados en periodos máximos de seis (6) horas cada uno.

Art. 25 - Tareas suplementarias en navegación

Salvo casos de peligro para vidas humanas, la carga o la seguridad del buque, la jornada de trabajo en navegación deberá ajustarse estrictamente a los términos del artículo de este convenio.

La extensión del trabajo más allá de las doce (12) horas diarias, deberá ser autorizada por el capitán, en su carácter de representante del armador o propietario, quien lo hará solo cuando dicha extensión sea imprescindible, con la conformidad del tripulante.

Las horas trabajadas en exceso de las doce (12) horas diarias, se abonarán como suplementarias de conformidad con la categoría o cargo del tripulante, con la tasa horaria básica incrementada en el cincuenta por ciento (50%) en días hábiles y en el cien por ciento (100%) en días domingos y feriados. Será obligación del capitán y jefe de máquinas detallar en el Libro Especial de Trabajo del artículo 26 de este convenio estas tareas adicionales. Se abonarán con recargo del cien por ciento (100%) las horas extras trabajadas los sábados después de las doce (12) horas por el personal que cubre guardias y después de las trece (13) horas por el personal disponible.

En el caso de los buques merluceros, dadas las particularidades propias de la actividad productiva, las horas realizadas en exceso de las doce horas diarias de jornada de trabajo a bordo determinada en el artículo 24 y en concordancia con el descanso establecido en el artículo 27 del presente, no podrán exceder en ningún caso a las tres (3) horas diarias o noventa (90) mensuales.

Art. 26 - Libro de trabajo a bordo

Existirá a bordo un Libro Especial de Trabajo, habilitado por el armador y/o propietario y por un representante del sindicato, donde con la firma del capitán se consignarán:

- 1) Asistencia a bordo del personal durante las estadías en puerto.
- 2) Modificaciones del contrato de ajuste por cambios de cargo o funciones del tripulante durante la navegación.
- 3) Horas suplementarias efectivamente trabajadas en puerto y en navegación.

Deberá expresarse la fecha y hora de las anotaciones pertinentes, y en los casos de los apartados 1) y 2), las anotaciones deberán estar firmadas también por el tripulante.

Existirá un libro similar, asignado al jefe de máquinas, a los fines de los apartados 2) y 3) anteriores, con las mismas características.

El contraatastre y el primer cabo de máquinas controlarán los asientos relativos a las horas extras registradas, respectivamente, por el capitán y el jefe de máquinas.

Art. 27 - Descanso a bordo

El descanso diario del tripulante durante la navegación será de no menos de ocho (8) horas corridas, más una hora diaria no incluida en dicho lapso, con destino a refrigerio, almuerzo y cena, todo ello de conformidad con las modalidades propias de los turnos de trabajo y guardias, no podrán afectar el aludido descanso diario del que debe gozar cada tripulante.

Art. 28 - Horarios de comida a bordo. Extensión

Los horarios de comida durante la navegación, serán los siguientes:

- El desayuno se servirá entre las 7 y las 8 horas
- El almuerzo, entre las 11 y las 13 horas
- La merienda, entre las 15 y las 16 horas
- La cena, entre las 18:30 y las 20:30 horas

Los horarios de comida en puerto, serán los siguientes:

- El desayuno, entre las 6:30 y las 7:30 horas
- El almuerzo, entre las 11 y las 12 horas
- La merienda, entre las 15 y las 15:30 horas
- La cena, entre las 17 y las 18 horas

En ningún caso el tripulante gozará de un tiempo menor de una hora para almorzar y cenar y menor de 30 minutos para desayunar y merendar. En los casos del refuerzo caliente se otorgarán no menos de 15 minutos.

REMUNERACIONES

Art. 29 - Composición de la remuneración en navegación

El personal contratado embarcará dentro de la categoría profesional que se le indique de acuerdo a las establecidas en este convenio, y percibirá, como retribución por el viaje de pesca, exceptuando el caso de pilotaje, en cumplimiento de las disposiciones convencionales y laborales vigentes, y de acuerdo a los importes establecidos para su categoría, los siguientes ítems.

Sueldo básico de navegación correspondiente al período embarcado y a las características de la embarcación y la especie objetivo de captura.

Adicional artículo 33

Incentivo a la producción artículo 34 (art. 33 bis)

Sueldo proporcional por producción artículo 36

Adicional bodega artículo 35 (si correspondiera)

Horas extraordinarias (si correspondieran)

Antigüedad

Ropa de trabajo (si correspondiera)

Art. 30 - Remuneración asegurada en navegación

La remuneración bruta asegurada por mes no será inferior a la estipulada en el Anexo II, para la categoría de marinero de planta, atento las características de la embarcación y la especie objetivo de captura. Dicha suma será aplicable según escala de Anexo II e incluye todos los ítems mencionados en el artículo 29, excepto la ropa de trabajo. Determinándose a tal fin, para la flota potera la suma equivalente a la de dólares estadounidenses un mil seiscientos (U\$S 1.600), para la flota congeladora arrastrera la suma equivalente a la de dólares estadounidenses un mil quinientos (U\$S 1.500), y para el marinero de planta, y de allí se aplicará la escala convencional, el pago deberá materializarse en pesos, a la cotización del dólar estadounidense tipo comprador del BCRA.

Art. 31 - Escala de sueldos básicos - Tasa horaria básica

Los sueldos básicos de las distintas especialidades y categorías guardarán la siguiente relación con el sueldo básico del primer pescador y del mecánico naval

Primer pescador y mecánico naval 100%

Primer cocinero, segundo pescador, contraмаestre, mecánico de frío y primer cabo de máquinas 85%

Enfermero, segundo cocinero, primer mozo y contraмаestre de frío 80%

Marinero de cubierta, engrasador y ayudante de cocina 75%

Marinero de planta, operario de planta, mozo auxiliar 70%

La tasa horaria básica, en función de la cual se abonarán las horas extraordinarias, se determinará dividiendo por 176 el sueldo básico mensual que correspondiere a cada tripulante según categoría y cargo a bordo.

En Anexo II obran los valores de sueldo básico mensual aplicable a partir de la vigencia del presente, atendiendo a las características de la embarcación y la especie objetivo de captura.

Art. 32 - Bonificación por antigüedad

Cada beneficiario de este convenio percibirá una bonificación mensual en concepto de antigüedad, calculada en función de su sueldo básico, independientemente de su situación de revista (navegación, francos, puertos u órdenes), y según los siguientes porcentajes del mismo.

El tripulante que acredite más de uno (1) y hasta dos (2) años de antigüedad, el dos por ciento (2%)

El que acredite más de dos (2) y hasta tres (3) años de antigüedad, el cuatro por ciento (4%)

El que acredite más de tres (3) y hasta cuatro (4) años de antigüedad, el ocho por ciento (8%)

El que acredite más de cuatro (4) y hasta cinco (5) años de antigüedad, el diez por ciento (10%)

El que acredite más de cinco (5) y hasta seis (6) años de antigüedad, el doce por ciento (12%)

El que acredite más de seis (6) y hasta siete (7) años de antigüedad, el catorce por ciento (14%)

El que acredite más de siete (7) y hasta diez (10) años de antigüedad, el dieciocho por ciento (18%)

El que acredite más de diez (10) años de antigüedad, el veinticinco por ciento (25%)

La antigüedad computable a los fines de esta bonificación será la que el tripulante registre al treinta (30) de junio de cada año, y se computará desde la fecha de ingreso del tripulante, y se considerará toda la que acumule en una misma empresa, aun cuando la relación laboral se hubiere interrumpido por despido, indemnizado o no, o por renuncia.

Art. 33 - Adicional remuneratorio

Durante todo el período de navegación para la explotación pesquera (marea), excepto el caso de pilotaje, en atención a las características especiales, del trabajo, y la extensión máxima diaria convenida para el tiempo normal de trabajo a bordo (art. 24), el personal de marinería y maestranza y auxiliar de factoría percibirá un adicional remuneratorio cuyo valor mensual será el resultante del 60% del sueldo básico, al que se denominará "Adicional artículo 33" y que no integrará el sueldo básico.

Este concepto deberá incluirse en las liquidaciones de marea bajo un rubro especial y no se computará para el cálculo de la tasa horaria básica ni para la remuneración de las horas extraordinarias.

Art. 34 - Ex art. 33 bis - Incentivo a la producción

Debido a las exigencias de productividad del mercado nacional e internacional con respecto al producto capturado, procesamiento, control sanitario, y el mayor tiempo que demanda su elaboración, los cuales son desarrollados a bordo en forma directa por el personal de marinería y maestranza, se establece el pago de una suma bruta mensual, devengada solo durante el tiempo de duración de la marea, como adicional que se denominará incentivo a la producción, cuyos valores fijos para las distintas categorías se especifican en el Anexo II del presente convenio, representando la suma bruta de pesos mil quinientos (\$ 1.500) para el marinero de planta en los buques tangoneros-langostineros y congeladores merluceros y la de pesos mil cuatrocientos (\$ 1.400) en los buques poteros, y la suma de pesos dos mil (\$ 2.000) en los buques congeladores arrastreros merluceros, y que respetará las escalas predeterminadas en el artículo 31. En todos los casos, el presente adicional absorbe el valor pecuniario de la mayor extensión de jornada que establece el artículo 25 in fine del presente convenio. La falta de prestación de tareas en las condiciones establecidas en el art 25 in fine, exime del pago del presente adicional. A los fines del pago proporcional cuando la duración de la marea no coincida con un mes completo, o supere el mes pero no alcance dos completos, por ese período inferior al mes se utilizará el divisor 30, y se multiplicará por los días del mes.

Art. 35 - Adicional bodega

El armador o propietario del buque abonará a cada tripulante, de acuerdo con su categoría a bordo y según la clasificación por toneladas del buque, la suma consignada como "Adicional bodega" en el Anexo V, cuando el buque complete un porcentaje superior al 60% de sus bodegas disponibles para la carga con producto procesado y congelado.

Art. 36 - Sueldo proporcional por producción

Este concepto se liquidará en función del tonelaje neto de producto congelado descargado, sin incluir el peso de los envases ni del agua, multiplicado por los valores de referencia que por tonelada de producto congelado se especifican en el Anexo III y por el porcentaje que para cada tipo de buque y categoría del tripulante resulten del Anexo IV. El valor resultante será multiplicado por el equivalente al 78% (setenta y ocho por ciento) para la especie langostino, y al 90% (noventa por ciento) para las especies merluza y variados, en ambos casos del valor equivalente al del dólar estadounidense tipo comprador del BCRA. En el caso de buques poteros, la captura de calamar, la liquidación se ajustará a los valores determinados en el Anexo IV en coincidencia con los establecidos por CAPA. Este rubro absorberá hasta su concurrencia la totalidad de las horas extras que se materialicen en la marea, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del presente. El presente rubro se abona tanto por la pesca principal u objetivo, como también por la incidental o acompañante.

Art. 37 - Control descarga

La tripulación tendrá derecho a designar representantes para fiscalizar la descarga de la producción del buque conjuntamente con el representante del armador o propietario. Una vez finalizada la descarga, se confeccionará una "planilla de viaje", en la cual se indicará el total de la producción descargada, dicha planilla, firmada por los representantes del armador o propietario y, en su caso, de la tripulación, se colocará en lugar visible del buque para conocimiento de toda la tripulación.

Art. 38 - Control de calidad

La elaboración y/o clasificación incorrecta de mercadería elaborada a bordo, traerá como consecuencia que una vez establecido el tonelaje afectado, este se pague a la tripulación con una reducción del treinta por ciento (30%) sobre el sueldo proporcional por producción, abonándose normalmente el resto del tonelaje que resulte correctamente elaborado y clasificado.

Estos defectos y el tonelaje afectado se consignarán bajo firma de los representantes de la tripulación y del armador o propietario en la planilla de viaje, en caso de divergencia, un perito dictaminará inapelablemente sobre la existencia y extensión de los defectos.

Si este trámite se prolongare más de setenta y dos (72) horas luego de concluida la descarga, el armador o propietario liquidará provisoriamente el sueldo proporcional por producción sobre los tonelajes no objetados más el setenta (70%) por ciento de lo cuestionado.

Art. 39 - Liquidación de haberes

El modo y lugar del pago de los haberes se efectuará de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Las remuneraciones salariales fijas, se deberán abonar mensualmente y dentro del término previsto por la ley.

Como anticipo de su remuneración, el tripulante de los buques merluceros y tangoneros, tendrá derecho a recibir a su llegada a puerto por finalización de marea la cifra de 1.200 pesos. Como así también deberán ser abonados los adelantos en concepto de poder de acuerdo a los usos y costumbres del armador.

El cincuenta por ciento (50%) del sueldo proporcional sobre producción, será percibido por el tripulante una vez finalizado el viaje y dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de haber terminado la descarga. Si la descarga no se hubiere concluido dentro de los ocho (8) días de haber arribado el buque al puerto de finalización del viaje, el cincuenta por ciento (50%) del sueldo proporcional sobre producción se abonará dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles subsiguientes basándose en el informe que el capitán produzca estimando la misma, con la conformidad de quienes representan a la tripulación para el control de la descarga de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de este Convenio.

Si el tripulante se desvinculase o fuese desvinculado por la empresa, deberá percibir las remuneraciones fijas y/o

las derivadas de la producción, una vez finalizado el viaje y dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de haber concluido la descarga.

Si el tripulante desembarcare o fuere desvinculado por la empresa sin haber completado el viaje, dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de su desenrolamiento, percibirá el sueldo proporcional por producción y/o los conceptos fijos, ajustándose aquel a la producción que al momento de la desvinculación o desembarco informe el capitán en función de la carga elaborada hasta ese momento.

El tripulante que se enfermare o accidentare a bordo en navegación, continuará devengando su sueldo proporcional sobre producción, sueldo básico y adicional hasta ser desembarcado por tal causa en el puerto donde fuere necesario. Producido el desenrolamiento, el tripulante entrará a usufructuar la licencia por enfermedad o accidente en los términos de este convenio y/o la ley de riesgos del trabajo, según corresponda.

Art. 40 - Trabajos especiales

El personal de marinería y maestranza afectado exclusiva y directamente al procesamiento de harina de pescado y sus derivados, así como el personal que realice tareas de elaboración, estiba o empaque dentro de cámaras congeladoras, reparaciones o mantenimiento en frío, personal de los buques langostineros que se dediquen al lavado del langostino con metabisulfito de sodio u otros componentes, sobre el total de las remuneraciones correspondientes a dicha producción, tendrán una bonificación del veinte por ciento (20%), proporcional al tiempo que demande específicamente dicha tarea y al tripulante que efectivamente la haya realizado, de acuerdo a lo registrado en el libro de trabajo.

Art. 41 - Pérdida de efectos personales

Cuando como consecuencia de un siniestro a bordo o de un naufragio el tripulante pierda o sufra el deterioro de sus efectos personales y equipos, el armador o propietario deberá abonar el equivalente a dos (2) sueldos básicos mensuales del contramaestre de cubierta, en concepto de indemnización única, total e integral por dichos daños, por una sola vez y a todos los damnificados. Esta indemnización será abonada junto con los sueldos correspondientes al mes durante el cual se haya producido el hecho.

Art. 42 - Recibos de sueldo

Los recibos que instrumenten pagos de remuneraciones, deberán contener las menciones exigidas por la legislación laboral o lo convenido a este efecto en el Acta de fecha 18 de diciembre de 1997 Anexo IV, y sujetarse a las siguientes reglas:

Recibos correspondientes a mareas deberán discriminar claramente los conceptos pagados, tales como días de puerto (días pagados y su importe), básico ganado en navegación (días e importe), adicional convencional artículo 33 (importe), incentivo a la producción (importe), sueldo por producción (importe y detalle), y, en planilla firmada anexa al recibo o en el texto de este, detalle de las especies y tonelajes resultantes de la planilla de viaje, plus por bodega, (si correspondiere abonarla), sumas abonadas en concepto de reintegro de gastos por ropa de trabajo (si correspondiera), adicionales eventuales como plus de frío, y horas extraordinarias (consignando cantidad de estas y su valor) otras bonificaciones, descuentos por conceptos como anticipos, radiocomunicaciones, entreport y similares, descuentos legales obligatorios.

Otros pagos: los recibos que documenten pagos de licencias deberán indicar el número de días pagados. Si en recibos de mareas se abonaren francos, órdenes, pilotaje, aguinaldo u otros conceptos salariales, deberán estar debidamente individualizados, indicándose el número de días pagados, si correspondiere.

Si el pago salarial se hiciera a través de depósito bancario a la orden del trabajador, o por mecanismo asemejado, la constancia de tal depósito resultará suficiente acreditación del pago y su percepción, con independencia de la suscripción material del recibo de sueldo. Lo precedentemente expuesto no implica prescindir de la obligación del empleador de emitir y otorgar los recibos de sueldos del personal.

Art. 43 - Pilotaje

Es pilotaje el viaje que efectúa un buque congelador entre un puerto y otro sin efectuar tareas de explotación pesquera, siempre que el mismo no sea continuación de un viaje de pesca, es decir, siempre que el buque efectúe un viaje de traslado para el cual la tripulación es ajustada en tal concepto. Deberá firmarse un contrato de ajuste especial para estos casos.

La remuneración consistirá en el cuádruplo del sueldo básico mensual que corresponda a cada tripulante según su categoría. Se abonará como mínimo el equivalente de éste sueldo cuadruplicado en días:

- Cinco (5), si la duración del pilotaje fuese inferior o igual a ciento veinte horas (120), diez (10), si la duración del pilotaje fuese superior a las ciento veinte horas (120) e inferior o igual a doscientas cuarenta (240) horas.
- Quince (15), si la duración del pilotaje fuese superior a las doscientas cuarenta (240) horas e inferior o igual a trescientas sesenta (360) horas.
- Treinta (30), si la duración del pilotaje fuese superior a las trescientas sesenta (360) horas e inferior o igual a setecientos veinte (720) horas.

Las prolongaciones mayores del viaje se pagarán a razón del quintuplo del valor diario del sueldo básico por cada día adicional de travesía.

El armador deberá recurrir preferentemente a personal efectivo para realizar el viaje de pilotaje, el cual no podrá negarse a realizarlo, salvo causa justificada, debiendo el mismo ajustarse estrictamente a los términos de este artículo.

Art. 44 - Viajes a puertos extranjeros

El personal comprendido en este convenio, gozará de los beneficios previstos en concepto de divisas para los viajes al extranjero o viceversa, de acuerdo con los términos vigentes para el personal de la Marina Mercante conforme con sus respectivas categorías o cargos.

Cuando un buque arribe y/o descargare su producción en un puerto extranjero, el tripulante percibirá divisas desde el momento en que el buque cese las operaciones de explotación pesquera y se dirija al puerto de arribo o descarga y durante su estadía en dicho puerto. Sin perjuicio de lo expresado, el período de viaje desde el fin de la operación pesquera y hasta el arribo a puerto de arribo o descarga se abonará como pilotaje, según el artículo 43 del presente. Si un buque comenzare su viaje de pesca en puerto extranjero durante la navegación desde la zarpada y hasta que inicie las operaciones de explotación pesquera, el tripulante percibirá las remuneraciones propias del pilotaje, considerando lo reglado en el artículo 43 del presente. A los fines de este artículo, el puerto de Montevideo será considerado puerto argentino.

Art. 45 - Incrementos salariales

Los incrementos de alcance general para el personal en relación de dependencia, derivados de leyes, decretos o resoluciones de la autoridad competente, se aplicarán de la siguiente manera:

Si se tratare de aumentos fijos o porcentuales, dichos montos se incrementarán al sueldo básico (y proporcionalmente al adicional art. 33) a todos los efectos.

Art. 46 - Pagos no remuneratorios

Las empresas abonarán los salarios y asignaciones familiares al personal de conformidad con las normas aplicables al personal embarcado.

El armador o propietario del buque reintegrará a cada tripulante una suma equivalente al cinco (5%) por ciento calculado sobre sueldo básico y el sueldo proporcional por producción, en concepto de reposición de ropa de trabajo. Dado su concepto de reintegro de gastos de adquisición de ropa de trabajo, los impuestos que correspondan pagar no serán computables para practicar descuentos ni efectuar aportes y no incidirán en ningún otro rubro de la remuneración. El armador tendrá la opción de sustituir este pago por la entrega efectiva de un equipo de ropa por viaje al tripulante.

Art. 47 - Falta de cocina

Estando el buque en puerto, el armador o propietario deberá proveer la alimentación a bordo para todo el personal que se encuentre a bordo. Si se careciere de servicio de comida, se deberá abonar a cada tripulante en concepto de manutención, una suma diaria igual al seis por ciento (6%) del sueldo de puerto del "marinero de cubierta", la que no será computable para retenciones ni aportes.

Cuando el armador o propietario suministre comida apropiadamente, en ningún caso el tripulante tendrá derecho a compensación por este servicio.

LICENCIAS

Art. 48 - Francos compensatorios. Órdenes

Por cada día de enrolamiento el tripulante devengará 0,50 (cero coma cincuenta) día de franco compensatorio.

Los francos no podrán ser compensados en dinero, salvo el caso de desvinculación del tripulante, en que se abonarán como no gozados.

Para que se computen como gozados, los francos deben usufructuarse estando el tripulante desenrolado, por días completos, de 0 a 24 horas y en el puerto de su contratación.

El armador o propietario podrá otorgar los francos en un puerto que no sea el de la contratación del tripulante. En ese caso, no se computarán como francos gozados los días necesarios para el traslado.

Los haberes correspondientes a los francos serán iguales al sueldo básico correspondiente al tripulante de que se trate, multiplicando por el coeficiente dos coma cuatro (2,4), conforme del Anexo II y serán abonados dentro de los seis (6) días hábiles posteriores a la terminación de la descarga.

Cuando en el cómputo de francos compensatorios resultare una fracción de día, se redondeará la cantidad resultante a la unidad inmediata superior cuando dicha fracción sea igual a 0,5 o mayor.

Estando el buque en navegación, los días feriados nacionales (art. 51 del presente convenio) se computarán, a los fines de devengo de francos compensatorios, con el coeficiente 0,50 por día, más un día completo. Cuando el buque esté en puerto se aplicará el mismo cómputo.

El tripulante que usufructuare francos compensatorios por voluntad del armador y que al finalizar el goce de los que tenía acumulados no pueda ser reembarcado por ausencia del buque en actividad, tendrá derecho a la percepción de haberes como personal a órdenes, los cuales se le liquidarán según el sueldo básico multiplicado por el coeficiente uno coma cinco (1,5), conforme los valores expresados en el Anexo II, hasta el momento de su reembarco.

El tripulante por su voluntad podrá usufructuar sus francos compensatorios acumulados únicamente después de finalizado el período del contrato de ajuste firmado, salvo el personal designado para cubrir guardia de puerto, que deberá previamente concluirla. A tal fin, deberá preavisar de manera fehaciente y con antelación mínima de cinco (5) días su intención de gozar los francos acumulados, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a treinta y cinco (35) días devengados en no menos de dos (2) mareas consecutivas, para el uso de este mecanismo. Con excepción de los buques poteros que se regirán por el artículo 19 y habiendo cumplido las condiciones mencionadas, si al finalizar el goce de los francos, el tripulante no pudiere ser reembarcado por ausencia del buque, devengará el 80% del sueldo básico de su categoría hasta su reembarco, sin consideración de ningún adicional, y sin perder relación de

dependencia con la empresa. Fuera de las circunstancias y condiciones mencionadas, si al finalizar el goce de los francos requeridos por el tripulante no pudiere ser reembarcado por ausencia del buque, no devengará ningún tipo de remuneración hasta su reembarco, sin perder por ello relación de dependencia con la empresa.

La empresa no estará obligada a conceder francos, vacaciones ni otras licencias cuando las mismas se soliciten para ser gozadas durante la marea, debiendo estas otorgarse a la mayor brevedad posible al finalizar la misma, en los términos y condiciones precedentemente indicados. Tampoco tendrá esa obligación cuando las mismas se soliciten con menos de cinco (5) días anteriores a la zarpada.

En los supuestos de cese de las capturas y/o imposibilidad de acceso al caladero por disposiciones que dicten las autoridades nacionales y/o provinciales con competencia pesquera, que impliquen paradas biológicas, zonas o períodos de veda o inactividad, limitaciones a las cuotas o cupos de pesca, entre otras, una vez agotados los francos compensatorios otorgados a instancia del armador, el tripulante tendrá derecho a percibir un importe equivalente al sueldo básico, (sin adicionales de ninguna especie) hasta que se reinicien las actividades de pesca, y/o se permita el acceso al caladero.

Si los francos fueran concedidos por orden del armador y en puerto distinto del de contratación, serán por cuenta de este los gastos de traslado del tripulante en los términos del artículo 11 del presente. Cuando los francos sean solicitados por el tripulante, su traslado será por cuenta de este, y en los términos y condiciones artículo 11 del presente.

Art. 49 - Vacaciones anuales

Los beneficiarios de este convenio gozarán de un descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

De catorce (14) días corridos cuando su antigüedad en la empresa no exceda de cinco (5) años

De veintiún (21) días corridos cuando su antigüedad, sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10)

De veintiocho (28) días corridos cuando su antigüedad sea mayor de diez (10) años y no exceda de los veinte (20)

De treinta y cinco (35) días corridos cuando su antigüedad sea mayor de veinte (20) años

A estos efectos se computará la antigüedad que registrare el tripulante al treinta y uno (31) de diciembre del año al que correspondan las vacaciones.

Para tener derecho a este beneficio, el tripulante deberá haber prestado servicios como mínimo la cantidad de ciento ochenta y un (181) días corridos en el año por el que le sean concedidas las vacaciones. Si no reune este tiempo mínimo, gozará de un período de descanso anual a razón de un (1) día de vacaciones por cada veinte (20) días corridos de prestación de servicios.

La licencia anual comenzará un día lunes o el siguiente hábil si el día lunes fuere feriado.

Durante el período de vacaciones el tripulante percibirá sus remuneraciones, calculadas de esta forma.

Se sumarán las remuneraciones sujetas a retenciones previsionales correspondientes a los seis meses anteriores a aquel en que comience a gozar sus vacaciones, o la fracción menor de prestación de servicios que corresponda.

El total así obtenido, se dividirá por la cantidad de períodos mensuales considerados.

Establecido así el promedio mensual ganado, para establecer el valor diario de la licencia, se dividirá dicho valor mensual por el divisor veinticinco (25).

El tripulante tendrá derecho a solicitar el pago anticipado de las vacaciones.

Corresponderá al armador determinar las fechas entre las cuales el tripulante usufructuará las vacaciones, debiendo comunicar este período al beneficiario con no menos de quince (15) días corridos de anticipación.

Art. 50 - Licencias especiales

a) El tripulante tendrá derecho a gozar de las siguientes licencias especiales:

1) Por nacimiento de hijo, 3 días hábiles

2) Por matrimonio, 10 días hábiles

3) Por fallecimiento del cónyuge o de persona con la cual conviviere en aparente matrimonio, o de padres, o de hijos, 4 días hábiles

4) Para rendir todo tipo de examen, de obtención de títulos o patentes fijadas por la autoridad marítima, o de enseñanza media y universitaria 2 días corridos por examen con un máximo de 10 días por año calendario. Los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o autorizados por organismos provinciales o nacionales competentes. El beneficiario deberá acreditar ante el armador o el propietario haber rendido el examen mediante la presentación de un certificado expedido por la institución en la que curse estudios.

b) Las licencias especiales, excepto por matrimonio o para rendir exámenes, se usufructuarán al regreso del viaje, si los acaecimientos motivantes de las mismas se produjeran durante la navegación del tripulante.

c) Las licencias especiales a las que alude el apartado 3) del punto a) deberán gozarse en el primer puerto de arribada del buque. En los demás casos, las licencias se otorgarán en el puerto de retorno habitual del buque.

Art. 51 - Días feriados

Se considerarán días feriados los siguientes: 1 de enero, Viernes Santo, 24 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre, y 29 de diciembre (Día del Pescador), así como todos aquellos que establezcan las autoridades nacionales con carácter de feriado nacional obligatorio. La liquidación de los mismos se ajustará a la legislación vigente.

ENFERMEDADES - FALLECIMIENTO**Art. 52 - Licencias por enfermedad y accidente**

El personal amparado por este convenio que se enfermare o accidentare a bordo, tanto en navegación como en puerto, deberá ser asistido por el propietario o armador mientras se encuentre enrolado.

Todo beneficiario de este convenio que por enfermedad o accidente inculpable estuviera impedido de trabajar, gozará de licencia con derecho a percibir remuneraciones durante un periodo de hasta tres (3) meses si su antigüedad en el servicio fuera de hasta cinco (5) años o de seis (6) meses si su antigüedad fuese mayor. Si tuviere cargas de familia, los periodos con percepción de remuneraciones serán de seis (6) meses con antigüedad de hasta cinco (5) años y de doce (12) meses con antigüedad mayor. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad a estos efectos, salvo que se manifestare transcurridos dos (2) años desde la finalización del período de licencias pagas.

El tripulante percibirá los haberes que hubiere devengado, derivados de su trabajo normal, hasta el momento de iniciar su licencia por enfermedad.

La remuneración durante el período de licencia se determinará de la siguiente manera: considerando la especificidad de la modalidad liquidatoria y la incidencia de los distintos rubros salariales y condición de revista del trabajador, se sumarán las remuneraciones sujetas a retenciones provisionales correspondientes a los últimos doce (12) meses, o fracción y dicho total se dividirá por la cantidad de periodos mensuales considerados. Los aumentos que ulteriormente se otorguen al personal embarcado, beneficiarán en la misma medida al que estuviere gozando de licencia por enfermedad o accidente.

En caso de que por una incapacidad derivada de una enfermedad o accidente inculpables se dispusiera el despido de un tripulante, este será acreedor de las indemnizaciones previstas en el artículo 212 de la LCT.

Art. 53 - Fallecimiento del tripulante enrolado - siniestros

Si un tripulante falleciere encontrándose enrolado, el armador o propietario agotará los recursos tendientes a que sus restos sean trasladados al puerto de su contratación o de retorno habitual del buque, condicionado a las reglamentaciones pertinentes, a que el deceso no sea consecuencia de una enfermedad infecto-contagiosa y el deseo expreso de su familiar más directo.

En estos casos el armador o propietario subsidiará los gastos del sepelio hasta un valor equivalente al de dos sueldos básicos de marinero de cubierta, salvo que el fallecimiento, hubiere obedecido a un accidente de trabajo, en cuyo caso tendrán aplicación las normas de la ley de riesgos de trabajo, sobre el particular.

En caso de siniestros, el armador o propietario agotará los recursos tendientes a encontrar al personal, que hubiere desaparecido, siempre que a juicio de quien ejerza el comando del buque, ello no implique riesgos graves para la seguridad de la navegación.

Art. 54 - Seguro de vida gremial

Será obligación del armador o propietario contratar a su exclusivo cargo para todo el personal incluido en el presente convenio, un seguro de vida colectivo cuyo capital individual será el equivalente a cincuenta sueldos básicos de la categoría de "marinero de cubierta", por cada tripulante, por muerte natural o incapacidad absoluta y permanente. Si el armador o propietario no contratare o no mantuviere vigente la póliza, será propio asegurador y estarán a su cargo directo las indemnizaciones derivadas de este artículo, debiendo liquidarlas dentro de los treinta días de ocurrido el hecho generador de su responsabilidad. El capital se duplicará si la muerte o incapacidad absoluta y permanente derivaren de un accidente de trabajo.

En caso de fallecimiento, serán acreedores de las indemnizaciones las personas a quienes haya designado beneficiario el tripulante en el contrato de ajuste, en defecto de esta designación sus derechohabientes, tal como están definidos en la ley 24241.

La contratación de este seguro no sustituye otras obligaciones del armador respecto del incapacitado o sus derechohabientes o beneficiarios, resultantes de otras normas legales, para el caso de incapacidad absoluta o muerte, excepto el seguro obligatorio ley 16517 siempre y cuando el monto de este fuere inferior al del seguro aquí instituido.

SUSPENSIONES Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL**Art. 55 - Efectividad. Indemnizaciones por despido**

El personal beneficiario de este convenio, adquirirá "efectividad" en su empleo según la empresa a los ciento cincuenta días de enrolado en navegación marítima y/o ultramar, considerados dentro del año aniversario, de conformidad con lo estipulado en el CCT 370/1971. El derecho a la indemnización que se establece en el presente régimen, tendrá efectos para el tripulante, una vez cumplimentadas las exigencias para ser considerado "efectivo", y sobre el particular se aplicará la normativa laboral vigente. Todo tripulante despedido sin justa causa, percibirá las indemnizaciones que fije la LCT por ruptura de la relación de trabajo.

No darán derecho a indemnización de ninguna naturaleza los traslados de buque a buque, dentro de una misma empresa, originados en razones operativas y de necesidad del servicio. A los fines del cómputo de la antigüedad para la indemnización que se fija por el presente régimen se considerará extinguida la antigüedad que computare el tripulante que renuncia o que haya sido indemnizado de conformidad con la LCT. Habida cuenta de la importante incidencia de la producción en la determinación del haber salarial del tripulante, su variabilidad y aleatoriedad a los efectos de establecer el cálculo de la mejor remuneración mensual, normal y habitual para el cálculo indemnizatorio por cese, sustitutivo del preaviso del adicional por rescisión se considerará el promedio de todo concepto de los

últimos doce meses, o período inferior si no se hubiera contemplado aquel.

Art. 56 - Suspensión por causas económicas

Las suspensiones debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al armador o propietario así como a reparaciones por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas, podrán extenderse hasta un máximo de setenta y cinco (75) días en el término de un año contado desde el comienzo de la primera suspensión, cualquiera fuere la causa de esta.

En tales condiciones, las causas de falta o disminución del trabajo no imputable al armador o propietario, deberán ser fehacientemente probadas.

Deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada categoría, respecto del personal ingresado en el mismo semestre calendario, se respetará al más antiguo y al que tuviere más cargas de familia, aunque su fecha de ingreso dentro del semestre fuere posterior.

SEGURIDAD E HIGIENE

Art. 57 - Obligaciones de las partes

El armador o propietario será el responsable de las condiciones de navegabilidad y seguridad del buque, así como de ponerlo en buen estado de habitabilidad y mantenerlo realizando las reparaciones necesarias. Cada tripulante será responsable de la conservación de los elementos de a bordo que se encuentren a su cargo y del estado de las comodidades que ocupa y de las que se sirve, siendo su obligación impedir todos los deterioros evitables y que no resulten del buen uso y del transcurso del tiempo, obligación que de ser infringida, motivará las sanciones o cargos que correspondan. Asimismo y atento la vigencia de la ley 24557, el armador o propietario deberá dar a conocer el nombre de la ART en la cual afilió a la tripulación o si optó por autoasegurarse, artículo 30 de la ley citada.

A todos sus efectos será de aplicación la ley específica vigente en la materia -LRT-.

Las partes propondrán a la conformación de una Comisión de higiene y seguridad para actuar con carácter preventivo y correctivo en la materia, todo ello de conformidad con la LRT.

Art. 58 - Ropa de agua

El armador o propietario, entregará un equipo de agua (botas, chaqueta con capucha y pantalón impermeable) apto para ser utilizado por cada tripulante que trabaje en cubierta o en el pozo. Este equipo se entregará bajo recibo al comenzar cada marea y deberá ser restituido al comando al desembarcar para su uso en la siguiente. El personal que trabaja en cubierta tendrá en cubierta a disposición un chaleco salvavidas, que permita el normal desenvolvimiento de tareas.

Art. 59 - Elementos de higiene. Ropa de cama y toallas

El armador o propietario equipará el buque, a su exclusivo cargo, con elementos de higiene en cantidad suficiente y razonable. Asimismo, mantendrá el régimen actual de proveer a cada tripulante un (1) colchón con su funda, una (1) almohada con su funda, dos (2) frazadas, dos (2) sábanas, una (1) toalla de mano y una (1) para baño.

La ropa blanca, será renovable cada siete (7) días. Se proveerá además a cada tripulante de una pastilla de jabón de tocador y una de lavar por cada cambio de ropa. Se entiende que el armador suministrará también papel higiénico al personal de marinería y maestranza.

El armador deberá asegurar la cantidad necesaria de agua dulce, limpia y caliente, como así también la higiene de los depósitos de la misma, para procurar la higiene personal de los tripulantes. Asimismo deberá asegurarse la ventilación natural y artificial, que posibilite seguridad, confort e higiene a bordo. En los comedores deberá contarse con elementos de conservación de alimentos y bebidas, y elementos de esparcimiento para la tripulación (heladera, reproductor de música, video, DVD, televisor, etc.).

Art. 60 - Elementos de seguridad

Todos los buques estarán equipados con los artefactos, instrumentos y demás elementos de pesca necesarios para la expedición y contarán con todos los elementos de seguridad y subsistencia para la vida humana en el mar, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

Los elementos de seguridad y trabajo existentes a bordo que no fueren entregados con cargo individual (cascos, matafuegos, etc.), serán controlados periódicamente por el armador o propietario para reponer los deteriorados por el normal uso o el transcurso del tiempo. Quien provocare intencionalmente la falta o deterioro de tales elementos será sujeto de las sanciones que correspondan, sin perjuicio de que el armador deberá reponerlos o repararlos.

Será obligación del armador publicar en un lugar visible la constancia de ART.

Art. 61 - Botiquín

Cada buque contará con un botiquín y elementos sanitarios necesarios para la atención primaria del personal de abordó. En Anexo VI se individualizan los elementos obligatorios que deben integrar el botiquín.

SITUACIONES ESPECIALES

Art. 62 - Cambio de actividad del buque. Asignación de personal

Si un buque pesquero congelador con procesamiento a bordo modificare su actividad específica y modalidad operativa, el armador o propietario deberá comunicarlo fehacientemente al tripulante y al sindicato con una anticipación de treinta (30) días. A fin de establecer las modalidades a que estará sujeto el personal en la nueva

actividad y modalidad, cualquiera de las partes podrá convocar a la Comisión de Interpretación y Conciliación (art. 73 de este convenio). El dictamen de esta Comisión será comunicado a los tripulantes, a fin de definir su situación de empleo, sin perjuicio de la aplicación del régimen indemnizatorio que pudiere corresponder.

Art. 63 - Gratificación por jubilación

Todo tripulante que se acoja a los beneficios de la jubilación ordinaria tendrá derecho a percibir de quien sea su empleador al momento de obtener el beneficio, una gratificación no remuneratoria según el siguiente régimen: 1) Hasta haber cumplido cinco años de antigüedad no será acreedor a gratificación alguna. 2) Si computare más de cinco y menos de diez años de antigüedad, percibirá el doble de cinco sueldos básicos correspondientes a la categoría convencional de "marinero de planta". 3) Si computare diez años de antigüedad y menos de quince, percibirá el doble de ocho sueldos básicos según el mismo procedimiento. 4) Si computare quince o más años de antigüedad, la gratificación tendrá el valor del doble de doce sueldos según dicho procedimiento.

Solo se considerará a los fines de esta gratificación la antigüedad que ininterrumpidamente acumule el tripulante antes de su retiro, no computándose la derivada de períodos de relación de dependencia anteriores en la misma empresa que hubieren concluido por renuncia o despido.

En el caso de jubilación por invalidez, esta gratificación será absorbida, hasta su concurrencia, por cualquier indemnización o indemnizaciones que la empresa esté obligada a pagar al tripulante.

Art. 64 - Personal a órdenes

El armador o propietario no podrá mantener a ningún tripulante por decisión empresarial, en situación de "a órdenes" por más de noventa (90) días corridos, salvo que el tripulante diere su expresa conformidad o se permitiera por disposiciones emanadas de la Autoridad Pesquera y del Ministerio de Trabajo, situaciones en las que se prorrogará esta situación por sucesivos períodos adicionales de treinta (30) días corridos cada uno. Vencidos estos plazos el armador deberá optar entre: 1) reembarcar al tripulante o bien, 2) desvincularlo, abonándole las indemnizaciones que pudieran corresponder.

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Art. 65 - Cuota sindical

El propietario o armador procederá a descontar de las remuneraciones sujetas a retenciones previsionales del personal afiliado al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, en calidad de agente de retención y en concepto de cuota sindical, el cuatro (4%) por ciento de las mismas y procederá a depositarlo dentro de los plazos resultantes de la legislación aplicable, en la cuenta corriente 244.250/93 del Banco de la Nación Argentina, Agencia Montserrat, o a través de los sistemas que establezca la normativa en la materia.

Las copias de las boletas de depósito y nómina del personal y remuneraciones correspondientes a cada pago serán entregadas al sindicato en la forma y plazos determinados en las reglamentaciones aplicables.

A todo evento deberá ingresarse la información en la página de la entidad sindical www.somu.com.ar, con la clave individual que se le otorgará con el fin de completar la declaración jurada de estilo, para proceder con posterioridad al depósito bancario.

Art. 66 - Contribución solidaria

En los términos de lo normado en el artículo 37 de la ley 23551 y el artículo 9 de la ley 14250, se establece una contribución solidaria a favor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y a cargo de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente convenio, consistente en el aporte mensual de una suma equivalente al 4% del total de la remuneración que les corresponda percibir a dichos trabajadores, el que deberá depositarse de igual modo que lo establecido en el artículo 65 de este convenio, o a través de los sistemas que establezca la normativa de la materia.

Quedan eximidos del pago aquellos trabajadores que se encontraren afiliados a la entidad sindical.

La contribución solidaria será de aplicación exclusivamente durante el plazo formal de vigencia del presente convenio, según lo indicado en el artículo 3.

A todo evento deberá ingresarse la información en la página de la entidad sindical www.somu.com.ar, con la clave individual que se le otorgará con el fin de completar la declaración jurada de estilo, para proceder con posterioridad al depósito bancario.

Art. 67 - Obra social

El propietario o armador procederá a descontar de las remuneraciones sujetas a retención previsional del personal comprendido en este convenio, los importes que de las leyes y reglamentos vigentes resulten corresponder en concepto de aportes del empleado para la obra social del personal marítimo, las que juntamente con las contribuciones patronales respectivas, deberán depositarse dentro del término legal respectivo, con las modalidades que establezca la AFIP u Organismo Recaudador que lo reemplace.

Las copias de boletas de depósito y nómina del personal y remuneraciones correspondientes a cada pago, serán entregados a la obra social en la forma y plazos resultantes de la reglamentación.

Lo expresado no obsta al derecho de libre elección de obra social, en los términos y condiciones de ley.

Como aporte especial, las partes establecen que en ningún caso el aporte a la obra social podrá ser inferior al que surja de aplicar el porcentual que fije la normativa específica, calculado de la forma que indica la normativa específica y aplicable.

El aporte especial a la obra social será de aplicación exclusivamente durante el plazo formal de vigencia del presente convenio, según lo indicado en el artículo 3.

Art. 68 - Aportes y contribuciones previsionales y de obra social

Se dará cumplimiento a las leyes y disposiciones vigentes relativas a los aportes y contribuciones previsionales y de obra social que afecten a los trabajadores en relación de dependencia y a sus empleadores.

Art. 69 - Personal de plantas de harina de pescado

Toda vez que en un buque comprendido por este convenio funcione efectivamente una planta elaboradora de harina de pescado, el personal afectado a su atención pertenecerá al sindicato signatario de la presente, sin perjuicio de la supervisión que sobre su trabajo corresponde al personal de oficiales del buque.

Art. 70 - Escuela de Capacitación

El propietario o armador procederá a depositar a la orden de la entidad gremial, en una cuenta específica, la suma equivalente al 2% del salario normal y habitual por marea hasta el equivalente a un máximo de dólares siete con cincuenta centavos (U\$S 7 50) como suma total y única por tripulante de marinería y maestranza enrolado comprendido en este convenio, con destino al mantenimiento de la Escuela de Capacitación. La liquidación y pago será mensual.

Se facilitará la contratación para aquellos tripulantes que cuenten con certificados emitidos por dicha escuela.

Los cursos se coordinarán con la Prefectura Naval Argentina y la Armada Nacional.

El aporte a la Escuela de Capacitación será de aplicación exclusivamente durante el plazo formal de vigencia del presente convenio, según lo indicado en el artículo 3.

Art. 71 - Aporte acción social

El propietario o armador procederá a depositar a la orden de la entidad gremial, en una cuenta específica, la suma equivalente al 2% del salario normal y habitual por marea, hasta el equivalente a un máximo de dólares siete con cincuenta centavos (U\$S 7,50) como suma total y única por tripulante enrolado de marinería y maestranza dependiente comprendido en este convenio, con destino a solventar cuestiones vinculadas a la acción social. La liquidación y pago será mensual.

El aporte a la acción social será de aplicación exclusivamente durante el plazo formal de vigencia del presente convenio, según lo indicado en el artículo 3.

Art. 72 - Aporte mutual sindical

El propietario o armador procederá a depositar a la orden de la entidad gremial, en la cuenta del Banco de la Nación Argentina Sucursal de La Boca número 282115-75 mutual, la suma equivalente al 1% del salario normal y habitual por marea, hasta un máximo de dólares estado diez (U\$S 10) como suma total y única por tripulante enrolado de marinería y maestranza dependiente comprendido en este convenio, con destino a solventar cuestiones vinculadas a la mutual sindical. La liquidación y pago será mensual. En el supuesto de los buques poteros este importe será de 25 dólares.

El aporte a la mutual sindical para los buques poteros será de 25 dólares.

El aporte a la mutual sindical será de aplicación exclusivamente durante el plazo formal de vigencia del presente convenio, según lo indicado en el artículo 3.

SEGUIMIENTO - PENALIDADES Y EVALUACIÓN

Art. 73 - Comisión permanente

Queda automáticamente constituida una Comisión Permanente de Interpretación y Conciliación, por hasta tres (3) representantes por cada una de las partes signatarias, inicialmente conformada según detalle y orden prioritario que surge del encabezado, pudiéndose designar reemplazantes con las formalidades pertinentes, notificando ante la Autoridad de Aplicación y cuyas funciones serán:

Interpretar los alcances y significado de las normas de este convenio, y cualquier inconveniente que surgiera como consecuencia del mismo, en forma inmediata a su requerimiento, efectuado por cualquiera de las partes.

Intervenir como instancia previa y obligatoria en todos los conflictos que se susciten entre las empresas y el personal comprendido en este convenio, para procurar soluciones que, respetando las normas legales y convencionales, concilien adecuadamente los intereses y derechos de las partes involucradas. Durante el plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la denuncia fehaciente del conflicto a esta Comisión, o las entidades firmantes, materializada por escrito, las partes no podrán adoptar medidas de acción directa. Si pasado ese lapso no se hubiera alcanzado una justa composición de intereses, ambas partes se someterán al mecanismo de conciliación obligatoria que contempla la ley 14786 ante la Autoridad Laboral Nacional.

Reglamentar aquellas modalidades de artes de pesca capacidades de bodega no contempladas en el presente convenio, y/o especies y valores de referencia no incluidas, en ambos casos a los fines de favorecer su incorporación.

La existencia y actuación de esta Comisión no impedirá a las partes involucradas formalizar las denuncias y demás actuaciones del caso ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Art. 74 - Innovaciones tecnológicas

Las partes tendrán en cuenta las novedades tecnológicas significativas que se incorporen en los buques a fin de

considerar las adecuaciones que puedan ser convenientes para ajustar el régimen del presente a dichas nuevas características de la explotación pesquera.

Art. 75. Remolque

En caso de que el buque pesquero participase en una operación de remolque de otro buque, se abonarán los salarios por servicio de asistencia y/o remolque a los tripulantes dentro de un período máximo de 90 días a partir de la fecha de realización de los servicios, conforme a lo dispuesto por la ley de navegación.

Art. 76. Paz social

La entidad gremial se compromete a respetar un período de paz social durante el plazo de vigencia del presente convenio, durante el cual se obligan a no adoptar medidas de fuerza o de acción directa, de ninguna naturaleza, a excepción que sean planteadas por incumplimientos de las obligaciones laborales y salariales determinadas por el presente.

ANEXO I. BOTIQUÍN A BORDO

Curaciones

- Gasas, compresas y vendas Cambridge de diferentes medidas
- Tela adhesiva hipo alergénica de diferentes anchos
- Antisépticos Pervinox, alcohol y/o agua oxigenada
- Gasa furacinada

Medicamentos básicos:

- Analgésicos, antiinflamatorios y antifebriles (ibuprofeno - paracetamol)
- Antibióticos
- Colirios o gotas para los ojos
- Antiácidos (Omeprazol, otros)
- Antidiarreicos (Suprasec - carbón activado)
- Antiespasmódicos (Buscapina Forte, etc)
- Hipotensores de acción rápida y de mantenimiento diuréticos
- Broncodilatadores
- Antialérgicos (corticoides y antihistamínicos)

Otros:

- Tensiómetro y estetoscopio
- Collar de minerva inmovilización del cuello
- Tabla rígida (traslado de pacientes traumatizados)
- Tijera de punta redonda -tubo de oxígeno y mascarilla
- Férulas o similares de diferentes tamaños (para inmovilización temporaria de fracturas)

Expediente 1.617.054/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 16 horas, comparece en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el secretario de conciliación, licenciado Sebastián Koutsovitis, en representación del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), lo hace el señor Marcelo Esteban Urban (MI.22 228.860) y en representación de la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA), lo hace el doctor Patricio Barber Soler.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le solicita a las representaciones comparecientes que manifiesten a continuación.

Las partes comparecientes manifiestan que vienen a presentar y ratificar el texto ordenado agregado a fojas 126/135. Las partes reconocen las firmas allí insertas como propias de sus mandantes y solicitan su homologación así como la de las Actas Acuerdos complementarias ratificadas a foja 123, con excepción de la foja 122 que no corresponde al Acuerdo de partes.

No siendo para más se da por finalizado a las 17 horas, firmando al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que certifico.

Expediente 1.617.054/15

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 14 horas, comparece en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el secretario de conciliación, licenciado Sebastián Koutsovitis, en representación del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), lo hace el señor Marcelo

Urban, en su carácter de apoderado y en representación de la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA), lo hace el doctor Patricio Barber Soler.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le solicita a las representaciones comparecientes que manifiesten a continuación.

Las partes comparecientes manifiestan que el nuevo CCT cuyo texto ordenado se encuentra agregado a los fines de su homologación se corresponde al suscripto por el SOMU y CAPECA. Que el mismo no fue suscripto por la Cámara de Armadores Poteros de la Argentina (CAPA) quien podrá adherir a su texto con posterioridad a lo cual presta su conformidad el SOMU. Que las partes asimismo ratifican los Anexos agregados al texto original del CCT suscripto en el año 2014, las Actas Acuerdo agregadas a este expediente con excepción del escrito agregado a foja 122 por no tratarse de Acta Acuerdo y suscriben en este acto el Anexo VI "Botiquín a bordo" y solicitan la homologación. No siendo para más se da por finalizado a las 14:30 horas, firmando al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que certifico.

Acuerdo Salarial

Buenos Aires; 5 de febrero de 2015

Partes: SOMU- CAPECA (sector Poteros)

Entre el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), representado por su secretario general, Enrique Omar Suarez, quien suscribe acompañado por la siguientes miembros del secretariado nacional y del Consejo Directivo, a saber: Cros. Secretario general adjunto Mario Morato, secretario de Relaciones Laborales Carlos Italo Ruiz, secretario Interior Leonel Abregu, secretario de Pesca Pablo Ortie, subsecretario de Interior Ricardo Soto, secretario seccional Corrientes Juan Nicolás Fuentes, secretario seccional Mar del Plata Rubén Manno.

Y la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) representada por el doctor Patricio Barber Soler y el señor Celestino Negueruela, acuerdan:

Artículo primero: A partir de la vigencia de la presente se establece un incremento equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el sueldo básico previsto en el CCT vigente entre las partes y sobre todos los rubros relacionados con el mismo en la misma proporción. El aumento precedente se percibirá por todos los trabajadores beneficiados, a partir del 1/3/2015, con vigencia hasta el 28/2/2016.

Artículo segundo: Se establece, a partir del 1/1/2015 y con vigencia hasta el 31/12/2015 un incremento del 30% sobre la remuneración actualmente establecida y percibida en concepto de adicional por producción en la especie calamar (*illex argentinus*) productos: entero y vaina y el 62,5% para los rejos (tentáculos) limpios y sucios según el cuadro explicativo.

Producto	Valor actual \$ por tn neta	Nuevo valor \$ por tn neta	Aumento
Entero	24	31,2	30%
Vaina	43,5	56,55	30%
Rejo limpio	24	39	62,5%
Rejo sucio	12	19,5	62,5%

Artículo tercero: El sueldo anual complementario se pagará conforme a la legislación vigente y conforme a las particularidades de la actividad.

Artículo cuarto: En los meses que el artículo 19 del CCT vigente, como única remuneración existente, no cubra a los valores mínimos que establece AFIP para acceder a los beneficios del sistema de la seguridad social la empresa abonará la diferencia para alcanzar estos valores.

Artículo quinto: Todo lo establecido y pactado en este acta se refiere única y exclusivamente a la actividad potera. Quedando todas las demás actividades regidas en todos sus puntos, por el convenio vigente firmado por ambas partes el día 10 de abril de 2014. Convenio que ambas partes refrendan en su totalidad.

Artículo sexto: Paz social. La entidad gremial se compromete a respetar un período de paz social durante el plazo de vigencia del presente acta, durante el cual se obliga a no adoptar medidas de fuerza o de acción directa, de ninguna naturaleza.

ACUERDO SALARIAL COMPLEMENTARIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2015, se celebra la presente Acta de Acuerdo entre: por una parte el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con domicilio legal en calle Perú 1667

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sede Central, representado en este acto por el secretario general señor Enrique Omar Suárez, y los señores, secretario general adjunto Mario Morato, secretario de Relaciones Laborales Carlos Ruiz, secretario de la seccional de Mar del Plata Rubén Manno, y el subsecretario de Interior adscripto a la Secretaría de Pesca Ricardo Soto, de la mentada entidad gremial, y por la otra parte la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPeCA), representada en este acto por los señores Ramón Zamora, Alejandra Castelli, Celestino Negueruela, el doctor Patricio Barber Soler, conviniendo lo siguiente:

1. - Suma fija retroactiva.

Las partes acuerdan el pago de una suma fija no remunerativa por única vez, equivalente a pesos cinco mil (\$ 5.000) aplicable para el marinero de planta, y tendrá los incrementos respectivos para las restantes categorías convencionales, y que compensa un pago retroactivo al inicio de las negociaciones paritarias, considerando que a pesar de la buena fe y la mejor predisposición de las partes, el presente Acuerdo demandó una prolongada y profunda negociación, por lo cual se impone un pago retroactivo, el cual se materializará dentro de los 15 días de suscripto el presente.

2. - Incremento salario básico.

Las partes convienen un salario básico, a partir del 1 de agosto del año en curso y por el plazo de vigencia, hasta el 31 de marzo de 2016, de pesos cuatro mil setecientos treinta (\$ 4.730), aplicable para el marinero de planta, y tendrá los incrementos respectivos para las restantes categorías convencionales. Asimismo el monto del incremento tendrá aplicación, en los términos estipulados convencionalmente, a los salarios de francos, órdenes y guardia en puerto. Se ratifica la vigencia de los aportes a la Obra Social de los Trabajadores Marítimos, precisando que cuando el buque se encuentre en puerto, el aporte mínimo será equivalente a cuatro (4) bases mínimas.

3. - Las partes convienen en elevar el presente Acuerdo a la Autoridad Nacional Laboral para su registración, publicación y posterior depósito, en un todo de conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 4, párrafo tercero de la ley 14250, modificado por el artículo 11 de la ley 25877.

Asimismo, las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos y todas las gestiones que fuesen necesarias en pos de la homologación del CCT suscripto el 10 de abril de 2014, y depositado en el Ministerio de Trabajo.

4. - Las partes se comprometen, ante el caso de producirse algún tipo de situación especial que provoque una pérdida del valor adquisitivo de los trabajadores de marinería y maestranza, debido a cuestiones que excedan el ámbito de las partes o hubiese aumentos preestablecidos por el Gobierno Nacional, a retomar las negociaciones tendientes a rever los valores aquí acordados.

5. - Paz social.

Habida cuenta de lo convenido en el presente Acta Acuerdo, las partes acuerdan un período de paz social por el término de un (1) año.

6. - En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de todo lo expuesto, se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en este Acto cada parte el suyo, en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.-

ACUERDO DE RATIFICACIÓN

Expediente 1.617.054/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 16 horas, comparecen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante el secretario de conciliación, licenciado Sebastián Koutsovitis; en representación del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU), el señor Carlos Italo Ruiz, secretario de Relaciones Laborales, Tomás Martínez, secretario de la seccional Necochea con la asesoría del doctor Jorge Mendez; y en representación de Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de Argentina (CAPECA), lo hacen los señores Celestino Negueruela y el doctor Patricio Barber Soler.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, previa vista a las partes de todo lo actuado, se les solicita que manifiesten a continuación.

En uso de la palabra, las representaciones comparecientes manifiestan: que vienen a ratificar Acuerdos de forma privada de fecha 5/2/2015 y 31/7/2015. Los Acuerdos constan de 2 y 3 fojas respectivamente agregados: el primero a fojas 118/119 y el segundo 120/122.

Las partes solicitan la homologación de los mismos.

En este estado, y no siendo para más a las 16:15 horas, se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que certifico.

DISPOSICIONES HOMOLOGATORIAS

HOMOLOGACIÓN DEL CCT 729/2015

R. (ST) 1991 DE FECHA 19/11/2015

VISTO:

El Expediente N° 1.617.054/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la [Ley N° 14.250](#) (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 129/138 y fojas 140 del Expediente N° 1.617.054/14, obra el Convenio Colectivo de Trabajo y el Anexo VI celebrados por el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.) por la parte sindical y la CÁMARA DE ARMADORES PESQUEROS CONGELADORES DE LA ARGENTINA (CA.PE.CA) por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la [Ley de Negociación Colectiva N° 14.250](#) (t.o. 2004).

Que dicho convenio colectivo será de aplicación para todo el personal de marinería, maestranza y auxiliar de factoría que trabaja a bordo de buques pesqueros congeladores con procesamiento a bordo, con puerto base de operaciones en todo el ámbito nacional.

Que la vigencia de dicho convenio será por el período de DOS (2) años contados desde su homologación.

Que en cuanto a las cláusulas 46 y 47 del convenio, se señala que resulta de aplicación respectivamente lo dispuesto en el inciso e) e inciso a) del artículo 103 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en relación a lo dispuesto en el artículo 55 del convenio colectivo de marras, corresponde dejar constancia que resulta de la aplicación el régimen indemnizatorio previsto por el [artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744](#) (t.o. 1.976) y sus modificatorias.

Que por otra parte, en relación a lo previsto en el artículo 56 del convenio, se deja sentado que la homologación que por el presente se dispone no exime a las partes de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, conforme a lo regulado en la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02.

Que en cuanto al carácter asignado a la gratificación establecida en el artículo 63 del referido convenio, corresponde hacer saber a las partes que al respecto rige lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 24.241.

Que respecto a la contribución solidaria pactada en el artículo 66 del convenio corresponde observar a las partes que el porcentaje establecido para dicha contribución debe ser inferior al establecido para la cuota sindical y su vigencia se mantendrá hasta la fecha de renegociación de las condiciones salariales.

Que asimismo a fojas 118/119 y fojas 120/121 lucen agregados dos acuerdos suscriptos por las mismas partes mediante los que se pactan sustancialmente condiciones salariales conforme a las condiciones y términos allí convenidos.

Que en relación a la suma fija prevista en el punto uno del acuerdo de fojas 120/121, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación de los instrumentos, se corresponde con el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que el Convenio indicado renueva parcialmente en lo que respecta a la CÁMARA DE ARMADORES PESQUEROS CONGELADORES DE LA ARGENTINA (CA PE.CA) al Convenio Colectivo de Trabajo N° 356/03.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tome la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto a octavo y considerandos décimo y décimo primero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los instrumentos alcanzados, se procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el [artículo 245 de la Ley N° 20.744](#) (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

Art. 1 - Declárase homologado el convenio colectivo de trabajo conjuntamente con el Anexo celebrados entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) obrantes a fojas 129/138 y foja 140 del expediente 1.617.054/14, conforme a lo dispuesto en la [ley 14250 de negociación colectiva](#) (t.o. 2004).

Art. 2 - Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) que luce a fojas 118/119, conforme a lo dispuesto en la [ley 14250 de negociación colectiva](#) (t.o. 2004).

Art. 3 - Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) que luce a fojas 120/121, conforme a lo dispuesto en la [ley 14250 de negociación colectiva](#) (t.o. 2004).

Art. 4 - Regístrese la presente resolución por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la Subsecretaría de Coordinación. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 129/138 conjuntamente con el Anexo de foja 140 y los Acuerdos obrantes a fojas 118/119 y fojas 120/121 del expediente 1.617.054/14.

Art. 5 - Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el [artículo 245 de la ley 20744](#) (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo.

Art. 6 - Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5 de la [ley 14250](#) (t.o. 2004).

Art. 7 - De forma.

REGISTRACIÓN

Expediente 1.617.054/14

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la resolución (ST) 1991/2015 se ha tomado razón de la convención colectiva de trabajo obrante a fojas 129/138 y 140; y de los Acuerdos obrantes a fojas 118/119 y a fojas 120/121 del expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 729/2015; 1682/2015 y 1683/2015 respectivamente.

Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.